



PUTUSAN

Nomor 750 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

LINDA SIWALETTE, bertempat tinggal di Jalan Sindang II Nomor C.7 RT 012/RW 004, Kelurahan Jati Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lucky Omega Hasan, S.H., M.H., CLA., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 10, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2022;

Pemohon Kasasi;

Lawan:

1. **PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk**, berkedudukan di Kebon Sirih Nomor 44, Gambir, Jakarta Pusat, diwakili Irfan Setiaputra, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Kemalsjah Siregar, dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Graha CIMB Niaga, Lantai 8, Jalan Jendral Sudirman Kaveling 58, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2022;
2. **EMIR SYAH SATAR**, yang dahulunya (periode tahun 2005 sampai dengan 2014) menjabat Direktur Utama dari Tergugat I, beralamat di Jalan Kebon Sirih Nomor 44, Gambir Jakarta Pusat. Diketahui saat ini sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin, Jalan A.H. Nasution Nomor 114, Cisaranten Bina Harapan, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat 40294;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 750 K/Pdt/2023



3. **IRFAN SETIAPUTRA**, dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama saat ini dari Tergugat I yang beralamat di Jalan Kebon Sirih Nomor 44, Gambir, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Kemalsjah Siregar, dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Graha CIMB Niaga, Lantai 8, Jalan Jendral Sudirman Kaveling 58, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2022;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat 1 atau Tergugat 3 untuk melakukan permohonan maaf secara resmi (*institutional*);
4. Menghukum Tergugat 1 untuk membayar ganti kerugian materil Penggugat yakni senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat 1, 2 dan 3, secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian immateril Penggugat yakni senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
6. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 3 untuk memberikan keutamaan bebas biaya, bagi Penggugat dalam Kursi Bisnis, di semua rute penerbangan dan pada waktu tertentu;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya-upaya hukum;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 750 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat 1, 2 dan 3 untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dari pelaksanaan putusan ini, sejak Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap hingga dipenuhinya *petitum* 3, 4 dan 5 gugatan ini;

9. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 untuk membayar ongkos perkara;

Atau apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi kompetensi *absolute*;
- Eksepsi *obscur libel*;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 750 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Penggugat *ne bis in idem*;
- Tidak ada sinkronisasi antara *posita* dan *petitum* gugatan mengenai tuntutan uang paksa (*dwangsom*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 770/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst, tanggal 22 Juli 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi tentang kewenangan mengadili yang diajukan oleh Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 141/PDT/2022/PT DKI, tanggal 2 Juni 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 17 Juni 2022 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Juli 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 59/Srt.Pdt.Kas//2022/PN.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 770/Pdt/2020/PN.Jkt. Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Juli 2022;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 28 Juli 2022 dan tanggal 3 Agustus 2022 kemudian Termohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding I mengajukan jawaban/kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Agustus 2022;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 750 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding yang diterima tanggal 15 Juli 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 141/PDT/2022/PT.DKI;
- Mengadili sendiri perkara *a quo* dengan putusan:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Tergugat 1/Terbanding 1/Termohon Kasasi 1, Tergugat 2/Terbanding 2/Termohon Kasasi 2 dan Tergugat 3/Terbanding 3/Termohon Kasasi 3 telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
 3. Menghukum Tergugat 1/Terbanding 1/Termohon Kasasi 1 atau Tergugat 3/Terbanding 3/Termohon Kasasi 3 melakukan permohonan maaf secara resmi (*institusional*);
 4. Menghukum Tergugat 1/Terbanding 1/Termohon Kasasi I untuk membayar ganti kerugian materiil Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yakni senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 5. Menghukum Tergugat 1/Terbanding 1/Termohon Kasasi 1, Tergugat 2/Terbanding 2/Termohon Kasasi 2 dan Tergugat 3/Terbanding 3/Termohon Kasasi 3 secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian immateriil Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yakni senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 6. Menghukum Menghukum Tergugat 1/Terbanding 1/Termohon Kasasi 1 dan Tergugat 3/Terbanding 3/Termohon Kasasi 3 untuk memberikan keutamaan bebas biaya, bagi Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam Kursi Bisnis, di semua rute penerbangan dan pada waktu tertentu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya-upaya hukum;
8. Menghukum Tergugat 1, 2 dan 3 untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dari pelaksanaan putusan ini, sejak Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap hingga dipenuhinya *petitum* 3, 4 dan 5 gugatan ini;
9. Menghukum Tergugat 1/Terbanding 1/Termohon Kasasi 1, Tergugat 2/Terbanding 2/Termohon Kasasi 2 dan Tergugat 3/Terbanding 3/Termohon Kasasi 3 untuk membayar ongkos perkara disemua tingkatan peradilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 15 Juli 2022 serta kontra memori kasasi tanggal 10 Agustus 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok tuntutan Penggugat dalam perkara ini adalah agar Tergugat I memenuhi hak Penggugat *in casu* acara *last flight* yang menurut Penggugat adalah haknya sebagai pramugari yang memasuki usia pensiun;
- Bahwa dengan demikian tepat sengketa dalam perkara ini adalah sengketa hubungan industrial sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- Bahwa karena sengketa *a quo* adalah mengenai perselisihan hubungan industrial, sesuai ketentuan Pasal 56 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial perkara *a quo* adalah kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang-

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 750 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 750 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi LINDA SIWALETTE tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LINDA SIWALETTE** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Para Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Susetyani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd/.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd/.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti

ttd/.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 750 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Retno Susetyani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u> +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 750 K/Pdt/2023